刑法04 筆記：構成要件分類（一）故意犯vs過失犯、作為犯vs不作為犯

來源：刑法04 課程字幕 00:24:06 ~ 01:01:56

🕮 法條原文速查

§12（故意犯處罰原則）
I：行為非出於故意或過失者，不罰。
II：**過失行為之處罰，以有特別規定者為限。**
→ 故意＝原則處罰；過失＝例外處罰（須法條明文）

§13（故意）
I：行為人對於構成犯罪之事實，**明知並有意使其發生**者，為故意。→ **直接故意**
II：行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生**並不違背其本意**者，以故意論。→ **間接故意（未必故意）**

§14（過失）
I：行為人雖非故意，但按其情節**應注意，並能注意，而不注意**者，為過失。→ **無認識過失**
II：行為人對於構成犯罪之事實，雖預見其能發生而確信其不發生者，以過失論。→ **有認識過失**

§15（不作為犯）
I：對於犯罪結果之發生，法律上有**防止之義務**，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。
II：因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務。→ **危險前行為（先行行為）**

§25（未遂犯）
I：已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。
II：未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。

§149（聚眾不解散罪）
→ 純正不作為犯之例

§288（墮胎罪）
I：懷胎婦女服藥或以他法墮胎者……
II：懷胎婦女**聽從**他人墮胎者……→ 純正不作為犯

§306 II（滯留不退罪）
受退去之要求而仍**留滯**者，亦同。→ 純正不作為犯

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「過失犯的處罰原則？」	**例外處罰**，須法條有特別規定（§12 II）
「直接故意與間接故意的差別？」	直接故意＝**明知並有意**（§13 I）；間接故意＝**預見且不違背本意**（§13 II）
「有認識過失與間接故意如何區分？」	關鍵在**意欲面**：間接故意＝不在乎（不違背本意）；有認識過失＝**確信不發生**（過度自信）
「過失犯有無未遂？」	**無**。過失不罰未遂（過失犯以結果發生為前提）
「過失犯是否區分正犯與共犯？」	**不區分**。過失犯透過他人實現犯罪仍論正犯（無過失教唆、過失幫助）
「純正不作為犯有哪些？」	§149 聚眾不解散、§306 II 滯留不退、§288 II 聽從墮胎
「不純正不作為犯的成立要件？」	需具備**保證人地位**（§15），且有防止義務、能防止而不防止
「§15 II 的危險前行為指什麼？」	**自己先前行為**造成犯罪結果發生的危險 → 負防止義務

一、第一組：故意犯 vs 過失犯

故意與過失的四種類型

```
主觀歸責
├── 故意
│   ├── 直接故意（§13 I）：明知 ＋ 有意使其發生
│   └── 間接故意（§13 II）：預見 ＋ 不違背本意（不在乎）
│
└── 過失
    ├── 無認識過失（§14 I）：應注意、能注意、不注意
    └── 有認識過失（§14 II）：預見 ＋ 確信不發生（過度自信）
```

處罰原則

原則	說明	依據
故意原則處罰	故意犯是處罰的常態	§12 I
過失例外處罰	過失犯須有特別規定才處罰	§12 II

> ⚠ **沒有故意 ≠ 一定有過失**：過失有其獨立的成立要件（注意義務違反等），不是故意的剔除概念。

區別實益

（一）過失不罰未遂

- 過失犯以**結果發生**為要件
- 如果結果沒發生 → 過失犯不成立（不存在「過失未遂」的概念）
- 未遂犯之處罰須有特別規定（§25 II），而法條中不存在「過失未遂」的規定

（二）過失不區分正犯與共犯

- 過失犯沒有「過失教唆」「過失幫助」的概念
- 即使過失犯透過他人實現犯罪結果 → 仍論**正犯**
- 理由：過失犯的可罰性基礎在於違反注意義務，不在於犯罪支配

二、第二組：作為犯 vs 不作為犯

兩大類不作為犯

```
不作為犯
├── 純正不作為犯
│   └── 構成要件設計上「只能」透過不作為實現
│       ├── §149 聚眾不解散罪（該解散而不解散）
│       ├── §306 II 滯留不退罪（受要求退去而不退）
│       └── §288 II 聽從墮胎罪（消極聽從＝不作為）
│
└── 不純正不作為犯
    └── 原本由「作為」才能實現的犯罪，卻以「不作為」方式成立
        └── 例：看護不餵食餓死老人 → 不作為殺人（§271 + §15）
```

純正不作為犯

罪名	條文	不作為內容
聚眾不解散罪	§149	經命令解散而不解散
滯留不退罪	§306 II	受退去要求而仍留滯
聽從墮胎罪	§288 II	消極聽從他人墮胎（不反對、不阻止）

> **聽從墮胎罪的理解關鍵**：墮胎的「提議」來自他人，婦女只是消極接受＝不作為。相對地，§288 I「自行墮胎」是作為犯。

不純正不作為犯

核心要件：保證人地位（§15）

不純正不作為犯的成立前提＝行為人具有**保證人地位**（Garantenstellung）

```
不純正不作為犯成立要件
├── 1. 保證人地位（法律上有防止義務）
├── 2. 能防止（有防止的客觀能力）
├── 3. 不防止（未採取防止措施）
└── 4. 結果發生（與不作為有因果關係）
```

保證人地位的來源

來源類型	說明	舉例
法令	法律明文規定的保護義務	父母對子女（民法親權）、警察對人民
契約/自願承擔	基於約定或自願承擔保護責任	保姆、看護、登山嚮導
危險前行為（§15 II）	自己先前行為製造危險 → 負防止義務	開車撞人後不救助、挖洞不設警告
危險源監督	對危險源有控制義務	飼主對惡犬、工地負責人對施工安全
場所管領	對特定場所有管理權	屋主對家中訪客的安全、泳池管理員

幾乎所有犯罪都可能成立不純正不作為犯

- 不限於殺人罪，傷害罪、遺棄罪等都可以
- 只要行為人有保證人地位，以不作為方式實現構成要件即可

案例：看護不餵食老人

事實

1. 看護受僱照顧臥病老人
2. 看護故意不餵食老人
3. 老人因飢餓脫水死亡

分析

（一）保證人地位

- 看護基於**契約（自願承擔）**對老人負有保護義務 → 具保證人地位

（二）不作為

- 看護「不餵食」＝不作為

（三）結論

- 看護成立**不作為殺人罪**（§271 + §15 I）

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§12	故意犯處罰原則	故意原則 / 過失例外
§13	故意定義（直接/間接）	第一組分類核心
§14	過失定義（無認識/有認識）	第一組分類核心
§15	不作為犯（保證人義務）	第二組分類核心
§25	未遂犯	過失不罰未遂
§149	聚眾不解散罪	純正不作為犯
§271	普通殺人罪	不純正不作為犯舉例
§288 II	聽從墮胎罪	純正不作為犯
§306 II	滯留不退罪	純正不作為犯